

RÁMCOVÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len
„Obchodný zákonník“)

I. Zmluvné strany

ODBERATEĽ: **ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ n. o.**
Predná Hora, 049 02 Muráň2
V zastúpení: Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB Revúca
Číslo účtu: 55237-582/0200
IČO: 37954920
IČO DPH: SK2022037215
DIČ: 2022037215
IBAN: SK80 0200 0000 0000 5523 7582
BIC: SUBASKBX
Zápis: Register mimovládnych NO, vedený Okresným úradom Banská Bystrica, registračné číslo: 39/2005

Prijatie elektronických faktúr: faktury@olup-prednahora.sk
(ďalej len odberateľ)

DODÁVATEĽ: **Tatranská mliekareň a.s.**
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
V zastúpení: Ing. Ľubomír Valčuha, PhDr. Ján Husák – členovia predstavenstva
IČO: 31 654 363
IČ DPH : SK2020515596
Bankové spojenie: VÚB Poprad
Číslo účtu: 15003562/0200
IBAN: SK 03 0200 0000 0000 1500 3562
Mailová adresa na príjem objednávok: objednavky@tami.sk
Zápis: OR Okresný súd Prešov, vložka číslo 108/P
(ďalej len dodávateľ)

II. Podklady pre uzatvorenie zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená v súlade s výsledkom súťaže, ktorú zorganizoval odberateľ a v zmysle ust. § 261, § 269, § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

III. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať a záväzok odberateľa odobrať odberateľom objednané množstvo a druh tovaru – **mlieko a mliečne výrobky**, za podmienok uvedených v tejto zmluve. Druhy výrobkov a ceny sú uvedené v ocenennej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (príloha č. 1a).
2. Predmetom tejto zmluvy je tiež dodávka tovaru, ktorý nie je uvedený v prílohe, avšak len v tom prípade, ak odberateľ objednávkou prejaví záujem o taký druh tovaru a zároveň dodávateľ potvrdí, že je schopný zabezpečiť dodávku tovaru.

IV. Miesto plnenia

1. Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora, 049 01 Muráň.

V. Objednávky tovaru a termín plnenia

1. Tovary budú dodané v čase, množstve a druhu určenom v objednávke odberateľa doručenej dodávateľovi.
2. Dodávateľ požaduje predkladanie objednávok tovaru 24 hodín pred realizáciou dodávky.
3. Po dohode s dodávateľom môže byť uskutočnená dodávka tovaru aj v skrátenom termíne, na základe telefonickej, príp. faxovej objednávky s dohodnutým termínom dodania.

VI. Cena tovaru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu zmluvy bude daná na základe cenovej ponuky pre druhy v nej uvedené (ocenená ponuka, príloha č. 1a) a platný cenník výrobkov dodávateľa, príloha č. 1b).
2. Dohodnutú cenu jednotlivých druhov tovarov je možné zmeniť len po vzájomnej písomnej dohode.
3. Jednotkové ceny sú platné a záväzné pre zmluvné strany aj v prípade, ak predpokladaný ročný objem predmetu zmluvy bude prekročený alebo nebude naplnený.
4. V cene tovaru sú zahrnuté aj náklady spojené s dodávkou na miesto plnenia tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že predajné ceny tovarov, ktoré nie sú uvedené v prílohe, budú vychádzať z platných cenníkov dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že na základe výzvy predloží odberateľovi cenník ostatných výrobkov zhodných s kategóriou výrobkov v rámci predmetu zmluvy.

VII. Dodávka tovaru a vlastnícke práva

1. Dodávateľ realizuje dodávku tovaru – predmet tejto zmluvy v termínoch, miestach a lehotách dohodnutých v zmluve a následne v jednotlivých objednávkach (v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod.).
2. Po dodaní tovaru musí byť bezprostredne potvrdený dodací list ako zo strany dodávateľa, tak zo strany odberateľa. Súčasťou dodacieho listu sú obchodné mená dodávateľa a odberateľa, dátum dodania tovaru, jednotka množstva tovaru, názov tovaru, množstvo tovaru, cena za jednotku bez DPH, cena za dodané množstvo tovaru bez DPH, výška DPH celkom, cena za dodané množstvo tovaru vrátane DPH. Každý dodací list musí byť rozpísaný podľa vyššie uvedeného členenia s uvedením konečnej sumy.
3. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru momentom jeho prevzatia.

VIII. Označenie výrobkov

1. Dodávateľ zabezpečí, aby všetky výrobky dodané v zmysle tejto zmluvy spĺňali náležitosti označovania v zmysle Obchodného vestníka (etikety musia byť označované v Slovenskom jazyku).

IX. Kvalita

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi iba tovar, ktorý zodpovedá platným normám a je označený v zmysle všeobecne platných právnych predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov v zmysle platnej legislatívy, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a pri rešpektovaní ust. zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR (ďalej len „zákon o štátnom jazyku SR“).
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade osobitných podmienok pre predaj a skladovanie na ne upozorní odberateľa. Spolu s dodávkou, resp. ako súčasť tejto zmluvy predloží potrebné doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru.

X. Skladovacie podmienky

1. Odberateľ je povinný zabezpečiť skladovacie podmienky, v prípade že je to potrebné po predchádzajúcom písomnom upozornení dodávateľom tak, aby vyhovovali platným štátnym normám, tj. stanoveným pre dodaný druh tovaru.

XI. Reklamačné podmienky

1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa rozdielov v množstvách musia byť uplatnené ihneď pri preberaní tovaru alebo najneskôr bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru.
2. Ostatné vady zistené pri prevzatí tovaru musí odberateľ reklamovať bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 7 dní od prevzatia dodávky tovaru.
3. V prípade zistenia skrytých väd má právo odberateľ uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Dodávateľ má povinnosť vysporiadať reklamáciu v termíne do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Vysporiadaním reklamácie sa rozumie pripísanie finančnej čiastky za reklamovaný tovar na účet odberateľa, resp. naturálna výmena za ten istý tovar.
5. V prípade zistenia väd súvisiacich s kvalitou dodaného tovaru, prípadne iných väd na tovare zistených kontrolnými organmi vykonávajúcimi kontrolu o odberateľa, odberateľ má právo uplatňovať si prípadné pokuty alebo penále u dodávateľa v plnej výške vystavením penalizačnej faktúry, ktorú je dodávateľ povinný zaplatiť v lehote do 30 dní od jej doručenia.

XII. Fakturácia a platobné podmienky

1. Dodávateľ dodá tovar a doloží k nemu dodací list, ktorý obsahuje minimálne náležitosti – termín dodania, množstvo dodaného tovaru, cenu za jednotku bez DPH a s DPH, cenu celkom.
2. Dodávateľ vystaví na každú dodávku tovaru faktúru, ktorú je odberateľ povinný uhradiť do 30 dní odo dňa jej doručenia dodávateľovi prevodným príkazom na účet dodávateľa.
3. Vystavená faktúra od dodávateľa musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, odkaz na dodacie listy za kalendárny mesiac potvrdené odberateľom, dátum dodania tovaru, lehotu splatnosti, odkaz na platnú zmluvu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, odberateľ má právo vrátiť faktúru dodávateľovi bez zaplatenia a požiadať o jej doplnenie. Lehota splatnosti takto opravenej faktúry začne plynúť následne od jej doručenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ dodrží lehotu splatnosti, ak najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre prípadne posunutý v zmysle bodu 2 tohto článku bude fakturovaná suma odpísaná z účtu odberateľa.
5. Prípadnú zmenu bankového účtu je dodávateľ povinný doložiť odberateľovi preukázateľným spôsobom a to potvrdením príslušnej banky o zriadení účtu.

XIII. Zmluvné pokuty a sankcie

1. Pri oneskorení zaplatení faktúry je dodávateľ oprávnený žiadať úrok 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy, najviac však do výšky 5% z ceny dodaného predmetu zmluvy. Základom pre výpočet budú ceny bez DPH.
2. Pri oneskorenej dodávke tovaru v zmysle tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy objednaného tovaru za každý deň omeškania dodávky. Základom pre výpočet budú ceny bez DPH.
3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté kúpnu zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
4. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21 dní odo dňa ich uplatnenia.

XIV. Postúpenie pohľadávky

1. Dodávateľ má právo postúpiť pohľadávky podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) len s predchádzajúcim písomným súhlasom OLÚP, n.o.. Obe zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.

XV. Obaly

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli:
 - a) nevratné obaly, ktorých cena je resp. nie je zahrnutá v cene tovaru nie sú predmetom osobitnej evidencie ani osobitnej fakturácie, likvidáciu obalov zabezpečuje dodávateľ na svoje náklady,
 - b) vratné obaly sú predmetom osobitnej evidencie a osobitnej fakturácie. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať ich späť výmenným spôsobom resp. prijať ich po odoslaní odberateľom. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje vysporiadať finančné záležitosti po úplnom vysporiadaní vratných obalov.
 - c) dodávateľ bude viesť evidenciu obalového konta a pravidelne ju odsúhlasovať s odberateľom.

XVI. Záverečné ustanovenia

1. Otázky, ktoré v tejto zmluve nie sú upravené, sa budú riadiť platnými právnymi predpismi.
2. Dodávateľ nezodpovedá za neplnenie predmetu zmluvy ak prekážky plnenia vznikli z dôvodu problémov výrobcu, ktoré znemožnili dovoz, obstaranie a použitie predmetu zmluvy v SR. V prípade vzniku takýchto prekážok plnenia zmluvy je dodávateľ povinný do 7 dní od ich zistenia písomne informovať odberateľa o uvedených skutočnostiach a navrhnúť náhradné riešenie.
3. Obe zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ počas trvania tejto zmluvy bude objednávať predmet tejto zmluvy výlučne od dodávateľa.
4. Obe zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ zabezpečí počas trvania zmluvy jednu prezentáciu predmetu dodania pre zamestnancov odberateľa v rozsahu minimálne jednej hodiny. Rozsah prezentácie:
 - a) spôsob výroby,
 - b) výrobné podmienky,
 - c) spôsob prepravy,

- d) systémy kvality,
- e) deklarovanie pôvodu tovaru a pod.
5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2026.
6. Každá zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede a to aj bez uvedenia dôvodu.
7. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo túto zmluvu okamžite zrušiť z dôvodu závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy
8. Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto zmluvy a ďalšie informácie, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, rovnako ako informácie, ktoré viedli k uzavretiu tejto zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či bola zmluva podpísaná, sú považované za dôverné.
9. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
10. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §-u 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
11. Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), zmluvné strany súhlasia so zverejnením všetkých údajov uvedených v tejto zmluve.
12. Dodávateľ týmto udeľuje súhlas pre OLÚP, n.o. so spracovávaním jeho osobných údajov, uvedených v tejto zmluve alebo inak poskytnutých a to na dobu neurčitú až do jeho písomného odvolania, avšak minimálne na dobu platnosti tejto zmluvy a uplynutia 5 rokov od vysporiadania všetkých práv a povinností z tejto zmluvy. Tento súhlas sa udeľuje v rozsahu ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
13. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie o GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dodávateľ sa v zmysle nariadenia o GDPR a zákona o ochrane osobných údajov zaväzuje:
 - rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým od odberateľa,
 - vynášať údaje, zariadenia a iné materiály patriace odberateľovi z priestorov odberateľa len s písomným súhlasom odberateľa,
 - počas výkonu prác v priestoroch odberateľa rešpektovať všetky administratívne a prevádzkové dokumenty odberateľa, ak nie je v zmluve dohodnuté inak,
 - v prípade styku dodávateľa s osobnými a chránenými údajmi spracúvanými v prostredí odberateľa vrátane osobných údajov pacientov, ktorým je v prostredí OLÚP n.o. poskytovaná zdravotná starostlivosť a zdravotnej dokumentácie, zaradených do osobitnej kategórie osobných údajov, je povinnosťou dodávateľa zachovávať mlčanlivosť a to aj po ukončení platnosti zmluvy, na základe „zákona“,
 - zabezpečiť poučenia zamestnancov dodávateľa, ktorí vykonávajú činnosti pre odberateľa vyplývajúce zo zmluvných záväzkov.
14. Dodávateľ prehlasuje, že sa oboznámil s Prehlásením OLÚP n.o. Predná Hora (príloha č.2 tejto zmluvy), toto rešpektuje v plnej miere a zaväzuje sa v zmluvnom vzťahu zásady tohto prehlásenia dodržiavať a vytvárať podmienky pre jeho realizáciu.
15. Zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu pre každú zmluvnú stranu. Každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení.
16. Obe zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy vzájomne dohodli, po napísaní si zmluvu prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
17. Príloha č. 1a Ocenená výzva.
18. Príloha č. 1b Cenník výrobkov dodávateľa.
19. Príloha č. 2 Prehlásenie OLÚP n.o. Predná Hora.
20. Príloha č. 3 Súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej forme

Predná Hora dňa 15.12.2025

dodávateľ

odberateľ

Príloha č. 11: Smerová výzva na obstarávanie

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

- 1 Podrobný opis predmetu zákazky: **Jedná sa o zákazku na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov.**
- 2 Podrobný sortimentový a množstevný rozpis je uvedený v Špecifikácii tovarov (tabuľková príloha .xlsx, s vybraným sortimentom).
- 3 Uchádzač predloží ponuku, pozostávajúcu z dokumentu dokazujúceho splnenie podmienok účasti a vyplnenej tabuľky podľa bodu 4. tejto prílohy **elektronicky cez systém EVO**.
- 4 Uchádzač vyplní nasledujúcu tabuľku (vrátane tabuľkovej prílohy .xlsx s vybraným sortimentom), ktorú podpíše a opatrí pečiatkou.

CENOVÁ PONUKA

Organizácia	Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora				
Predmet zákazky:	Mlieko a mliečne výrobky 2026				
Uchádzač:	Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok				
P. č.	Názov položky	Merná jednotka	Predpokladaný objem	Cena za jednotku bez DPH v €	Cena celkom za jednotku bez DPH v €
01.	Vybraté položky tvoria tabuľkovú prílohu				
Prehlásenie:	Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohe.				
Poznámka:	Predpokladaný objem je stanovený podľa skutočného objemu nákupov komodít tejto skupiny tovarov za predchádzajúce obdobie. V tejto cenovej ponuke sú uvedené najčastejšie komodity, ktoré tvoria väčšinu nákupov počas trvania zmluvy. Obstarávateľ plánuje od víťaza súťaže nakupovať aj iné komodity patriace do tejto skupiny tovarov v celkovej predpokladanej hodnote podľa bodu 3. tejto výzvy.				
Dátum:	Cena bez DPH 19.386,50 € DPH: 2.696,86 € SPOLU: 22.083,36 €		Pečiatka a podpis: 		

OLÚP n.o., Predná Hora Vydanie: 9 Zmena: 0